

1501218-56.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

SAMUEL DA CRUZ FERRAZ e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Vistos.

FÁBIO MARQUES FERRO, TALITA CRISTINA DA SILVA XAVIER, FELIPE VICENTE LACERDA e SAMUEL DA CRUZ FERRAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", e no art. 35, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, . - centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2412 - E-mail: itapet2cr@tjsp.jus.br

1501218-56.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501218-56.2022.8.26.0571 - 2022/001436

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

SAMUEL DA CRUZ FERRAZ e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Vistos.

FÁBIO MARQUES FERRO, TALITA CRISTINA DA SILVA XAVIER, FELIPE VICENTE LACERDA e SAMUEL DA CRUZ FERRAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", e no art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, em data anterior ao dia 11 de setembro de 2022, o réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Em 11 de setembro de 2022, por volta das 22 h e 30 min, na Avenida Flávio Soares Hungria, próximo ao n. 100, Vila Hungria, nesta Cidade e Comarca, os réus, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, três mil e onze porções de “cocaína”, com peso de 383,97 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Terceiro interessado pugnou a devolução de bem apreendido, fls. 270/274, o MP opinou pelo indeferimento, fls. 290, e o pedido foi indeferido, fls. 304/305.

O Dr. Defensor dos réus apresentou defesa e pedido de liberdade provisória, fls. 326/350, o MP manifestou-se, fls. 356/357.

Os réus Talita Cristina, Samuel da Cruz, Felipe Vicente e Fabio Marques foram notificados, fls. 352, fls. 361, fls. 363 e fls. 365. O pedido de liberdade não foi acolhido, fls. 370/372.

A Defensoria Pública apresentou defesa em favor de Samuel da Cruz, Felipe Vicente e Fábio Marques, fls. 383/384.

A denúncia foi recebida, fls. 385/386 e os Réus citados, fls. 411 – Talita Cristina, fls. 413 – Samuel da Cruz, fls. 415 – Felipe Vicente, fls. 417 – Fabio Marques. Após o Réu Samuel da Cruz, constituiu Defensor, fls. 423.

Durante a instrução, foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos Réus (audiência por videoconferência).

Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação dos Réus nos exatos termos da inicial, fls. 427/436.

A Defensoria Pública, representando os Réus Felipe e Fabio, requereu a absolvição deste quanto ao delito de tráfico com fundamento na ausência de provas, entretanto, quanto ao primeiro Acusado, pugnou a desclassificação para o delito de porte de drogas; por fim, quanto ao delito de associação, requereu a improcedência da ação ante a ausência de provas e ainda a concessão de benefícios, fls. 427/436.

A Autoridade Policial requereu o compartilhamento de provas, fls. 438, o MP manifestou-se, fls. 470.

O Dr. Defensor da Ré Talita Cristina da Silva Xavier, preliminarmente, alegou a nulidade da prova produzida, no mérito, insistiu na absolvição integral ante a ausência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes; ainda requereu a instauração de incidente de insanidade/toxicológico nos Réus Talita, Felipe e Samuel e por final a concessão de benefícios, fls. 439/465.

O Dr. Defensor do Réu Samuel da Cruz Ferraz, preliminarmente, alegou ter ocorrido a nulidade da busca e apreensão, e, no mérito, pediu a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes, a liberação do bem apreendido e a aplicação de benefícios, fls. 471/478.

Autos conclusos.

É o relatório.

I – FUNDAMENTO.

Indefiro o pedido de instauração de incidente de insanidade mental em relação aos

acusados Talita Cristina, Felipe Vicente e Samuel da Cruz, pois não há demonstração ou indícios de um quadro indicativo de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade. Neste ponto reporto-me à decisão de fls. 372

Afasto as preliminares arguidas.

Não houve ação controlada sem autorização judicial, houve busca pessoal e veicular baseada em fundada suspeita.

É atribuição constitucional da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preventivo e a prevenção e a repressão de delitos e não é possível impedir a polícia de exercer o policiamento, sendo que, na prevenção de delitos, a abordagem de pessoas e a vistoria de veículos é medida indispensável.

No caso sob análise, durante policiamento ostensivo e preventivo, os réus foram parados para fiscalização após denúncia, e, ademais, o Réu Felipe já era conhecido por sua dedicação ao comércio ilícito; tais circunstâncias, aliadas ao fato de haver uma moto, seguida por um veículo, geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizou a busca conforme os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Esse é o caso dos autos, pois a polícia tem a atribuição de prevenir e de reprimir delitos para a preservação da ordem pública.

Neste sentido, entendimento do C. STJ: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. 2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior. 3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente." (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

Quanto à nulidade decorrente da juntada do relatório do conteúdo do celular apreendido, não assiste razão ao reclamo da Defesa na medida em que foi oportunizado aos réus e ao Ministério Público o acesso ao conteúdo e a dedução de eventual requerimento para a produção de provas, o que não ocorreu, hipótese ademais que não prescindiria da análise pelo Magistrado acerca da pertinência e da relevância.

Acresça-se que a prova não trouxe nada de substancialmente novo na medida em que notícias do envolvimento do Réu com o tráfico de entorpecentes já constavam no testemunho dos policiais, os quais também fizeram a abordagem e encontraram as drogas.

A pretensão punitiva estatal, no mérito, é procedente.

Analiso a prova coligida.

Às fls. 24/26 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: uma caixa

térmica; R\$ 90,00; um telefone celular, marca Motorola, modelo G6; um telefone celular, marca Motorola; um telefone celular, marca Semp Toshiba; uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 160 Fan, placa GIA-7B56, cor vermelha; um veículo, marca GM, modelo Corsa Wind, placa GVC-2927, cor branca; 150 porções de cocaína, com peso de 101,47 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,45 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,9 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 98,33 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 99,61 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 100,54 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 106,06 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 103,09 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,79 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 100,31 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,74 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 103,13 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 106,90; 150 porções de cocaína, com peso de 105,56 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 100,86 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 102,06 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,22 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 105,33 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 106,91 gramas; 150 porções de cocaína, com peso de 103,71 gramas e 11 porções de cocaína, com peso de 11,18 gramas.

Às fls. 292/294 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo de Entorpecente n. 290575/2022 no qual consta: Item 1 "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)"; Item 2 "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)". Item 3 "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

Marcelo Ribeiro da Cruz, Testemunha (videoconferência), asseverou que trabalhava juntamente com o Cabo Alapone e, nas proximidades da Vila Arruda, um rapaz entrou em contato e disse que Felipe, conhecido como "Felipinho", na companhia de alguns comparsas, foi até a Vila Palmeira buscar drogas, eles estariam usando um veículo Corsa, cor branca, e uma moto de cor vermelha e roda preta. Avisaram as outras viaturas e rumaram para as imediações da Vila Palmeira, Vila Hungria e Vila Regina, posicionaram-se na marginal, possível rota dos Réus, local em que viram a moto passar e iniciaram o acompanhamento, abordaram o condutor, o veículo Corsa vinha logo atrás. O motociclista estava com uma "bag" para levar pizza, e, indagado sobre o conteúdo, informou haver duas sacolas com drogas. Também abordaram o veículo Corsa, Samuel estava na condução, e como passageira, na frente, Talita, e Felipinho, no banco traseiro. Os policiais promoveram revista pessoal, Samuel portava duzentos e cinquenta reais e um celular; embaixo do banco de Talita havia um celular vermelho. Dentro do veículo havia uma sacola contendo entorpecentes. Talita foi indagada se portava drogas, confirmou que estava com onze microtubos contendo cocaína e noventa reais. Nas sacolas apreendidas com o motociclista havia quatorze pacotes contendo cento e cinquenta microtubos. No veículo havia seis pacotes contendo igualmente cento e cinquenta microtubos. A seguir deram voz de prisão para todos e os conduziram até a Delegacia. Os seis pacotes de kits estavam atrás do banco do motorista e neste local estava o "Felipinho". A sacola do veículo estava no assoalho. Os microtubos da moto e do veículo eram da mesma cor. Alguns pinos encontrados com Talita eram de cor diferente. O denunciante avisou que Felipe, na companhia de alguns comparsas, iria até a Vila Palmeira e os veículos eram Corsa branco e moto vermelha com detalhe preto nas rodas.

Antonio Cesar Alapone de Oliveira, Testemunha (videoconferência), afirmou que estavam em patrulhamento com o Sargento Cruz com a viatura da Força Tática na Vila Arruda, quando foram alertados por um transeunte de que Felipinho, morador do

Bairro Casa Grande, foi à Vila Palmeira para pegar entorpecentes e estaria acompanhado de alguns indivíduos, eles usariam um veículo Corsa cor branca e uma moto cor vermelha com as rodas pretas, inclusive foram passadas as placas, mas não se recorda. Comunicaram as demais viaturas da Força Tática e diligenciaram nas entradas dos bairros próximos, Vilas Palmeira, Hungria e Regina. A viatura do depoente ficou o na marginal que liga as Vilas Palmeira, Paulo Ayres e Vila Arruda. Viram uma moto vermelha com detalhes pretos na roda passar, o motociclista estava com uma caixa de entrega de pizza e promoveram a abordagem, quando surgiu o veículo Corsa branco, que foi igualmente abordado. Fabio conduzia a moto e de pronto contou que transportava drogas na "bag", abriram e realmente havia dois pacotes contendo pinos de cocaína, salvo engano, havia quatorze pacotes e em cada um deles havia cento e cinquenta pinos de cocaína, com peso de dois quilos e cem gramas. Os policiais vistoriaram o veículo, Samuel conduzia, Felipe estava no banco de trás e Talita como passageira, salvo engano, ela é amasiada com Felipe. Revistaram todos, Felipe portava duzentos e cinquenta reais, Samuel portava o celular. Talita acompanhou a busca veicular, no assoalho próximo ao assento de Felipe havia uma sacola com seis pacotes com cento e cinquenta pinos cada. No assoalho de Talita foi encontrado um telefone celular; indagada sobre o porte de drogas, ela exibiu onze pinos de cocaína. Um dos pinos era de cor diferente, os demais eram da mesma cor dos pinos apreendidos. Deram voz de prisão, leram os direitos constitucionais, algemaram os homens e conduziram todos ao plantão policial. Um dos microtubos com Talita era de cor diferente. O denunciante mencionou apenas o nome de Felipe, passou os dados do veículo e da moto. O veículo foi apreendido na sequência da moto. Notaram que eles estavam juntos. Não mexeram nos celulares, apresentaram para o Delegado.

Samuel da Cruz Ferraz, Réu (videoconferência), ao ser interrogado, negou. No dia dos fatos, Felipe e Talita pediram ao interrogando para buscar alguns objetos e eles colocariam gasolina. Foram até a Vila Mazzei e, ao retornarem, foram abordados, parou o veículo e logo foi algemado, os Policiais disseram que escoltavam uma moto, mas o Réu disse que não sabia de nada. Não portava dinheiro, nem estava com drogas. Foi fazer um favor, pois os motoristas de UBER não estavam operando naquele horário. Estava cumprindo a pena na rua, não faltava e acredita que está sendo perseguido pelos policiais. Não conhecia o rapaz da moto. Não havia drogas no veículo. Não portava drogas. O local era escuro e eles disseram que estava escoltando uma moto. Já foi processado por assalto e furto.

Talita Cristina da Silva Xavier, Ré (videoconferência), no interrogatório, negou. Estava passando mal, assim foi com o companheiro Felipe até a casa de Samuel para pedir carona para pegarem uma bombinha, mas na volta foram parados pela polícia, eles disseram que os réus estavam no transporte drogas juntamente com um motoqueiro. Não conhece nenhum motoqueiro. Não portava drogas. Trabalha como diarista, já foi processada por tráfico. Foi buscar a bombinha na casa da sogra da irmã, ela reside na Vila Mazzei e foram abordados na volta.

Felipe Vicente Lacerda, Réu (videoconferência), ao ser interrogado, negou. A esposa estava mal, foi buscar uma bombinha. Tem sido perseguido pelo Policial Alapone. Foi abordado diversas vezes na frente da casa da mãe, pois lá existem diversas "biqueiras". Ele faz ameaças de que vai prender o interrogando. Acabou de sair da prisão e não teria dinheiro para comprar a quantia apreendida. Faz uso de cocaína, trabalhava como servente, foi processado por tráfico e estava na rua assinando a carteirinha. Comprou dez pinos de drogas e Samuel não tinha ciência dessa droga.

Fabio Marques Ferro, Réu (videoconferência), no interrogatório, negou. Trabalha como motoboy, foi fazer uma entrega de remédio na Duratex, quando retornava se deparou com uma moça alta, com manchas no rosto, tinha uma caixa nas mãos. Ela perguntou quanto cobraria para transportar o objeto até a saída da cidade, falou que seria vinte reais, ela ofereceu setenta reais e concordou, saiu do local, ficou curioso e abriu a caixa e percebeu serem objetos ilícitos e logo foi abordado pelos

Policiais, havia vinte pacotes com tubinhos dourados. É trabalhador, tem filho para criar. A moto pertence a mãe do interrogando. Quando da abordagem já contou sobre as drogas. Após vinte minutos, apareceu um veículo branco com uma moça dentro. Cobrou apenas vinte reais, pois ela disse serem roupas. Trabalha como motoboy, trabalhava na Big Farma e para o Ifood. Não usa entorpecentes, já foi processado por porte de munição. Conhece Samuel de vista.

Confrontando-se a prova coligida verifica-se que a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Com efeito, as Testemunhas Marcelo Ribeiro e Antônio Cesar narraram que estavam em patrulhamento ostensivo, quando um rapaz lhes avisou sobre o transporte de grande quantidade de drogas, Felipe e seus comparsas iriam buscar drogas e após as revenderiam, e, diante da denúncia, montaram estratégia para fiscalizar algumas ruas dos bairros próximos.

Os policiais viram uma moto, com as mesmas características da denúncia, quais sejam de cor vermelha e com as rodas pretas, na via, oportunidade em que deram sinal de parada, o condutor parou e de pronto o Réu Fábio avisou que estava com drogas.

Na sequência apareceu o veículo, dirigido por Samuel, e, no seu interior, na parte de trás do carro, a pessoa denunciada, Felipe; foram feitas buscas e, no interior do automóvel, no assoalho onde o Felipe estava, foi encontrada parcela dos entorpecentes, com mesma embalagem e montagem de kits prontos para a venda. Talita, companheira de Felipe, portava onze microtubos contendo a mesma substância alucinógena.

O testemunho firme e coerente dos policiais autores da prisão dos Réus e da apreensão das drogas demonstra claramente o liame entre os Acusados para fins espúrios, e a relação destes com os entorpecentes, destinados ao comércio, já que todos foram abordados na mesma ocasião, conforme descrevia a denúncia, em uma das rotas que dá acesso à Vila Palmeira, e com drogas da mesma natureza, cuja grande quantidade e forma de partilha não deixam dúvidas sobre a finalidade mercantil.

O Réu Samuel disse que apenas prestava uma gentileza aos acusados Felipe e Talita, os quais aduzem que, de fato, precisavam do transporte, ao passo que Fábio afirma que trabalhava com entrega, quando foi interceptado por uma moça que lhe pagou pelo transporte de uma caixa, entretanto todas as alegações restaram sem qualquer comprovação, e o fato de, em ambos os veículos, existirem entorpecentes de mesma natureza e nas mesmas condições de tempo e de lugar, reforçam a falta de verossimilhança na suposta ajuda prestada por Samuel; na suposta compra de entorpecentes, por Felipe, sem que ninguém tivesse visto nada; e na suposta interceptação de Fábio por uma mulher que lhe ofereceu valor a maior do que o solicitado pelo transportador, algo nem remotamente e pouco provável.

Por oportuno acresço que o relatório policial de fls. 479/499 demonstra o intenso envolvimento do Réu Felipe com o tráfico de entorpecentes na medida em que as conversas, nas quais há o emprego de termos e gírias próprias do comércio clandestino para ludibriar eventual analista, há promessa de entrega "ifood", "comida no pente", etc..., claramente substâncias ilícitas, e de "gasolina", este, ao que se infere, recebimento de drogas para repasse.

No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos.

Não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar

credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que os Réus traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no “caput”, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, “in casu”, foi a de trazer consigo, manter em depósito e guardar, ilegalmente, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Evidente o dolo direto dos agentes, isto é, a vontade livre e consciente de praticarem a conduta descrita no tipo do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma o delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, in verbis: “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei”.

Ora, da análise das condutas verifica-se que todos os Réus (Felipe Vicente, Talita Cristina, Fábio Marques e Samuel da Cruz) agiam em conjunto e tinham como propósito a venda de entorpecentes, ainda que não se evidencie a reiteração, o que sequer é exigido pelo tipo penal.

A estabilidade da associação é demonstrada não somente pela quantidade e natureza dos entorpecentes, já que pessoas envolvidas com o comércio ilícito não dispõem de tal volume de “cocaína” sem um planejamento meticuloso; mas também pela organização demonstrada, pois estavam em dois veículos (moto e carro); e pela forma de ação, já que dividiram os kits para diminuir o risco da perda de produto e para ludibriar policiais em uma eventual blitz na rua; deste modo, fica patente a associação para o fim de promover vendas espúrias.

Destarte a pretensão é integralmente procedente.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal)

Fixada a responsabilidade dos Acusados, passo à dosimetria das penas.

FÁBIO MARQUES FERRO

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, “caput”, do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, pois, apesar do apontamento de alguns registros, não houve condenação, assim fixo a pena – base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no piso.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Não há agravantes ou atenuantes.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes e a prática do crime de forma associada denotam a impossibilidade de ser aplicada a redução legal, pois o Réu é envolvido com atividades criminosas e não se enquadra nos requisitos legais.

O reconhecimento do próprio crime de associação é incompatível, por outro lado, com a redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na medida em que comprova a dedicação dos acusados à atividade criminosa. Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, quais sejam a prevenção e a reprovação do delito.

Nestes termos afasto a causa de diminuição de pena.

Destarte, torno definitiva pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso.

ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo a pena - base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias - multa.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Não há.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Destarte, torno definitiva pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias - multa.

Art. 69, do Código Penal - Concurso Material

Considerando-se ter o Réu, com mais de uma conduta, praticado mais de um crime, as penas deverão ser somadas.

A pena total é de 08 (oito) anos de reclusão, e de 1200 (mil e duzentos) dias - multa, no piso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

Em razão da pena aplicada e da gravidade dos crimes praticados, à vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus à substituição.

- Art. 77, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus ao sursis.

SAMUEL DA CRUZ FERRAZ

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

O Acusado é reincidente em crime doloso, autos n. 0000416-45.2016, fls. 136, e autos nº. 2661-14.2018, fls. 136, portanto exaspero a pena - base em 1/5 e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias - multa, no piso.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de "bons antecedentes", que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu é duplamente reincidente, sendo inaplicável tal benefício.

Destarte, torno definitiva pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias - multa, no piso.

ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, portanto, fixo a pena - base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias - multa.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

O Acusado é reincidente em crime doloso, autos n. 0000416-45.2016, fls. 136, e autos nº. 2661-14.2018, fls. 136, portanto exaspero a pena - base em 1/5 e fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias - multa, no piso.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Destarte, torno definitiva pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias - multa, no piso.

Art. 69, do Código Penal - Concurso Material

Considerando-se ter o Réu, com mais de uma conduta, praticado mais de um crime, as penas deverão ser somadas.

A pena total é de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e de 1.449 (mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias - multa, no piso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

Em razão da pena aplicada e da reincidência dupla, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada e a reincidência dupla, o Réu não faz jus à substituição.

- Art. 77, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus ao sursis.

FELIPE VICENTE LACERDA

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, “caput”, do Código Penal:

As circunstâncias judiciais não são favoráveis, pois ostenta condenação definitiva – Proc. 0006239-09.2011 e Proc. 0012246-75.2015 (fls. 144), assim aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena – base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias – multa, no piso.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Além de ostentar maus antecedentes o Acusado ainda é reincidente em crime doloso (tráfico), conforme se verifica às fls. 145, autos n. 0014457-50.2016, portanto exaspero a pena – base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias – multa, no piso.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao “pequeno traficante”, de “bons antecedentes”, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente específico, sendo inaplicável tal benefício.

Destarte, torno definitiva pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias – multa, no piso.

Nestes termos afasto a causa de diminuição de pena.

ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, “caput”, do Código Penal:

O Acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme certidão de fls. 144, Proc. 0006239-09.2011 e Proc. 0012246-75.2015, portanto aumento em 1/6 a reprimenda e fixo a pena – base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias – multa.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Além de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Acusado ainda é

reincidente em crime doloso, conforme se verifica às fls. 145, autos n. 0014457-50.2016, portanto exaspero a pena – base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias – multa, no piso.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Destarte, torno definitiva pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias – multa, no piso.

Art. 69, do Código Penal – Concurso Material

Considerando-se ter o Réu, com mais de uma conduta, praticado mais de um crime, as penas deverão ser somadas.

A pena total é de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e de 1632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias – multa, no piso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

Em razão da pena aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência específica, o Réu não faz jus à substituição.

- Art. 77, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus ao sursis.

TALITA CRISTINA DA SILVA XAVIER

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, “caput”, do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena – base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no piso.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Não há agravantes ou atenuantes.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao “pequeno traficante”, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes e a prática do crime de forma associada denotam a impossibilidade de ser aplicada a redução legal, pois a Ré é envolvida com atividades criminosas e não se enquadra nos requisitos legais.

O reconhecimento do próprio crime de associação é incompatível, por outro lado, com a redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na medida em que

comprova a dedicação dos acusados à atividade criminosa. Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, quais sejam a prevenção e a reprovação do delito.

Nestes termos afasto a causa de diminuição de pena.

Destarte, torno definitiva pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso.

ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, "caput", do Código Penal:

As circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo a pena - base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias - multa.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

Não há.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Destarte, torno definitiva pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias - multa.

Art. 69, do Código Penal - Concurso Material

Considerando-se ter a Ré, com mais de uma conduta, praticado mais de um crime, as penas deverão ser somadas.

A pena total é de 08 (oito) anos de reclusão, e de 1200 (mil e duzentos) dias - multa, no piso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

Em razão da pena aplicada e da gravidade dos crimes praticados, à vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, a Ré não faz jus à substituição.

- Art. 77, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, a Ré não faz jus ao sursis.

III - DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar FELIPE VICENTE LACERDA, qualificado às fls. 73, a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 1632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta; SAMUEL DA CRUZ FERRAZ, qualificado às fls. 72, a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 1.449 (mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias - multa, no piso; e FÁBIO MARQUES FERRO e TALITA CRISTINA DA SILVA

XAVIER, qualificados, respectivamente, às fls. 70 e fls. 71, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1200 (mil e duzentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta; por incidirem no art. 33, "caput", e no art. 35, "caput", ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos.

Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que os Réus não dispõem de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

A Ré Talita Cristina da Silva Xavier respondeu em liberdade ao processo, de maneira que poderá interpor eventual recurso nessa condição.

Os Réus Fabio Marques Ferro, Felipe Vicente Lacerda e Samuel da Cruz Ferraz permaneceram presos durante o processo e deverão nessa condição interpor eventual recurso, à vista da gravidade do fato amplamente exposta na sentença e à vista da pena imposta e do regime inicial de cumprimento fixado, indicadores da possibilidade de fuga para obstar a aplicação da Lei Penal.

Ademais, os réus Felipe e Samuel possuem condenações pela prática de crimes dolosos.

Ora, o comportamento de ambos demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que agem com descaso com a Justiça, vez que, processados e condenados anteriormente, apesar de terem experimentado os rigores do cárcere, não mudaram a conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa.

Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal.

Recomende-se nos presídios que se encontrarem.

P.R.I.C.

Itapetininga, 15 de dezembro de 2022.

ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA